

A 案·刑事判决书

文书编号：某刑初字第（2025）第 A-006 号

公诉机关某市某区人民检察院。

被告人王某，男，1995 年 3 月 20 日生，汉族，初中文化，无业，户籍地某省某县某镇某村，公民身份号码 3702XXXXXXXXXX1234。2025 年 5 月 18 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 5 月 25 日变更为取保候审。

辩护人_____，系被告人家属委托。

某市某区人民检察院以某检刑诉（2025）A-006 号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某市某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 2 月至 4 月间，被告人王某在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人及亲属的多枚微信、支付宝收款码提供给上线“阿强”（身份不详）用于接收来源不明资金，按资金流水 0.8%抽取提成，累计提供收款码九枚，单边流入资金 602000 元，跑分非法获利 4800 元；其间还协助解封“阿强”名下被封微信、QQ 账号共计 76 次，每次收费 30 元，解封非法获利 2280 元，两项合计非法获利 7080 元。相关资金主要结算至王某名下建设银行借记卡（尾号 7721，绑定手机号 139****8821）。2025 年 5 月 18 日，王某经公安机关电话通知后主动到案，如实供述主要事实。

本院认为，被告人王某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人及亲属支付账户收款码并协助解封网络账号，致使相关账户被用于接收、转移来源不明资金累计 602000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。王某在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述，构成自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人王某违法所得人民币七千零八十元，上缴国库。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某市某中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员：_____ 某市某区人民法院（教学虚构） 日期：2025 年 7 月 18 日

